



P U T U S A N

Nomor 733/Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FERRY FEBRIAN Alias KOAP Bin JUNAIDI;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /5 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Taman Pondok Rt. 005/Rw. 001, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Ferry Febrian als Koap Bin Junaidi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Diperpanjang oleh oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya : Efendy Santoso, SH, Dkk, Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMMADIN) beralamat kantor di Jalan Raya Pekayon Nomor 58 RT. 004 RW. 01 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, berdasarkan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 733/Pid.Sus/2021/PN.Bks tanggal 09 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 733/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 733/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERRY FEBRIAN ALS KOAP BIN JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12/1951 ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FERRY FEBRIAN ALS KOAP BIN JUNAIDI selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat dengan tali warna merah panjang kurang lebih 30 cm;;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa FERRY FEBRIAN ALS KOAP BIN JUNAIDI Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Perempatan Lampu Merah Komsen Jl. Raya Jatiasih Rt.004/010 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Ketika saksi ENDRY DWI HANDOKO Bersama dengan saksi AMIN SURYONO sedang melakukan patroli di Perempatan Lampu Merah Komsen Jl. Raya Jatiasih Rt.004/010 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 02.30 WIB, kemudian saksi melihat terdakwa lewat menggunakan sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi memberhentikan terdakwa, lalu saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan senjata tajam celurit yang disimpan terdakwa diperutnya dengan gagang diselipkan dicelana dan ditutupi kaos, pada saat terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui membawa senjata tajam jenis celurit akan digunakan untuk tawuran dan terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan senjata tajam jenis celurit;
- Selanjutnya terdakwa FERRY FEBRIAN ALS KOAP BIN JUNAIDI beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Jatiasih untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan FERRY FEBRIAN ALS KOAP BIN JUNAIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt Nomor 12 Tahun 1951.

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. ENDRY DWI HANDOKO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama AMIN SURYONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira Pukul 02.30 Wib, di Perempatan Lampu Merah Komsen Jl. Raya Jatiasih Rt. 004/010 Kel. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terdakwa membawa senjata tajam celurit bergagang kayu warna coklat dengan tali merah Panjang kurang lebih 30 cm, yang terdakwa simpan di perut dengan gagang diselipkan dicelana dan ditutupi kaos,;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit untuk dipergunakan dalam tawuran;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai, membawa atau mempunyai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. AMIN SURYONO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama ENDRY DWI HANDOKO melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira Pukul 02.30 Wib, di Perempatan Lampu Merah Komsen Jl. Raya Jatiasih Rt. 004/010 Kel. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukannya penggeledahan terdakwa membawa senjata tajam celurit bergagang

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2021/PN Bks



kayu warna coklat dengan tali merah Panjang kurang lebih 30 cm, yang terdakwa simpan di perut dengan gagang diselipkan dicelana dan ditutupi kaos,;

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit untuk dipergunakan dalam tawuran;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai, membawa atau mempunyai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira Pukul 02.30 Wib, di Perempatan Lampu Merah Komsen Jalan Raya Jatiasih Rt. 004/010 Kel. Jatiasih Kota Bekasi, karena telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit; .
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam celurit bergagang kayu warna coklat dengan tali merah Panjang kurang lebih 30 cm, yang terdakwa simpan di perut dengan gagang diselipkan dicelana dan ditutupi kaos;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit untuk dipergunakan dalam tawuran;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai, membawa atau mempunyai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat dengan tali warna merah panjang kurang lebih 30 cm, barang bukti mana setelah diperlihatkan di persidangan, para Saksi maupun Terdakwa membenarkan sebagai barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberadaan alat bukti dan barang bukti sebagaimana terurai di atas dan atas persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira Pukul 02.30 Wib, bertempat di Perempatan Lampu Merah Komsen Jalan Raya Jatiasih Rt. 004/Rw. 010 Kelurahan Jatiasih, Kota Bekasi, Terdakwa ditangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Amin Suryono dan saksi ENDRY DWI, masing-masing merupakan anggota Polisi yang saat itu sedang melaksanakan patroli;

- Bahwa penangkapan itu sendiri dilakukan oleh kedua saksi karena curiga atas gerak-gerik Terdakwa;
- Bahwa setelah digeledah, ternyata terdakwa memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam berupa celurit bergagang kayu warna coklat dengan tali merah Panjang kurang lebih 30 cm, yang terdakwa simpan di perut dengan gagang diselipkan dicelana dan ditutupi kaos;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit untuk dipergunakan dalam tawuran;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai, membawa atau mempunyai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, selanjutnya akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1. Tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" disini adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka telah ternyata bagi Majelis hakim bahwa FERRY FEBRIAN ALS KOAP BIN JUNAIDI adalah subyek Terdakwa sebagaimana disebut dalam dan yang telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa subyek Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri, hal mana berarti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidaklah salah mendakwa orang (error in persona);

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “barang siapa” sebagaimana unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk:

Menimbang, bahwa tanpa hak mengandung arti sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa titel hukum yang sah sehingga merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen berupa bentuk-bentuk perbuatan yang berhubungan dengan senjata penikam atau senjata penusuk dan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu alternatif bentuk perbuatan tersebut telah terbukti atau terpenuhi, maka unsur dakwaan disinipun terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai di muka, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira Pukul 02.30 Wib, bertempat di Perempatan Lampu Merah Komsen Jalan Raya Jatiasih Rt. 004/010 Kelurahan Jatiasih Kota Bekasi, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Amin Suryono dan saksi ENDRY DWI yang merupakan anggota Polisi yang saat itu sedang melaksanakan tugas patroli rutin, dimana setelah digeledah, ternyata Terdakwa memiliki, menguasai dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit celurit bergagang kayu warna coklat dengan tali merah Panjang kurang lebih 30 cm, yang terdakwa simpan di perut dengan gagang diselipkan dicelana dan ditutupi kaos yang rencananya senjata tajam jenis celurit tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk tawuran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa alas hak yang sah dan yang oleh karenanya merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa celurit pada dasarnya adalah senjata penikam atau senjata senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka jelas unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 sebagaimana dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pada perbuatannya tersebut yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan memper hal-timbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan yang menyertai diri maupun perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut;

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan Terdakwa berpotensi mengancam keselamatan jiwa orang lain;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan;
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
 - Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat dibina untuk merubah perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fungsi pembedaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif dan kuratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah tepat dan adil ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2021/PN Bks



Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat dengan tali warna merah panjang kurang lebih 30 cm, karena merupakan barang yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana sekaligus merupakan barang yang berbahaya bagi keselamatan jiwa, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FERRY FEBRIAN ALS KOAP BIN JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI, MENGUASAI DAN MEMBAWA SENJATA PENIKAM/PENUSUK";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat dengan tali warna merah panjang kurang lebih 30 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh kami Beslin Sihombing, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Martha Maitimu, SH dan Syofia Marlianti Tambunan, SH.MH masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh REGIA VICTORIA SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi dan dihadiri oleh Dede Tri Anggraini, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi serta dihadapan Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARTHA MAITIMU, SH

BESLIN SIHOMBING, SH.MH

SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, SH.MH..

Panitera Pengganti,

REGIA VICTORIA, SH.MH